

Branch _____ الفرع
Date ____ / ____ / ____ التاريخ

Customer Information

Customer Name _____
Customer Number _____

Request Details

TO: First Abu Dhabi Bank Misr Branch _____
For my/our account and under my/our full responsibility

- ☐ Please issue a Letter of Guarantee
- ☐ Please instruct your Branch/Subsidiary/Correspondent Bank in _____ by swift or any other method of communication to issue a Letter of Guarantee against your first demand unconditional and irrevocable Counter-Guarantee as per
- ☐ The standard format of: () The Guarantee () The Counter Guarantee
- ☐ The attached text.
- This Letter of Guarantee to be:
- ☐ Unconditional
- ☐ Conditional with _____

In the name of _____
For Account of _____
Type _____
Amount _____
(say _____)
In favor of _____
Beneficiary's address _____
Purpose _____

Valid for _____ months/days
from ____ / ____ / ____ until ____ / ____ / ____
Auto Renewable:

- ☐ For similar periods () 3 Months () 6 Months () 1 Year and without receiving beneficiary's claim and until _____
- ☐ Only if you received a beneficiary's claim to extend.

Conditions

I/We abide by the following terms and conditions: -

1. I/We undertake to indemnify you against all consequences whatsoever direct or indirect resulting from the issuance of this Letter of Guarantee without the need for an official notice or legal action. I/We also undertake to pay you on your first demand all amounts including the Letter of Guarantee amount in addition to the interest and any charges or expenses including legal charges, court and lawyer's fees which are incurred by you or which - at the bank's discretion - you will be required to pay at any time in connection with this Letter of Guarantee and I/We

بيانات العميل

اسم العميل _____
رقم العميل _____

تفاصيل الطلب

إلى بنك أبوظبي الأول مصر/فرع _____
خصماً على حسابي / حسابنا و على مسؤوليتي / مسؤوليتنا الكاملة يرجى:
☐ إصدار خطاب ضمان مصرفي:
☐ الإيعاز بالسويقت أو بأي وسيلة اتصال أخرى لفرعكم/للشركة المصرفية التابعة لكم /لمراسلكم في _____
لإصدار خطاب ضمان مصرفي و ذلك لقاء خطاب ضمان مقابل منكم غير مشروط و غير قابل للإلغاء بالدفع عند أول طلب.
و ذلك وفقاً:

- ☐ للنموذج النمطي لـ: () لخطاب الضمان () لخطاب الضمان المقابل
- ☐ للصيغة المرفقة
- على أن يكون:
- ☐ غير مشروط
- ☐ مشروط بـ _____

باسم السادة / _____
من حساب السادة _____
نوع خطاب الضمان _____
المبلغ _____
بالحروف (_____)
لصالح _____

عنوان المستفيد _____
العرض _____

يسري مفعوله لمدة _____ شهر/يوم
من ____ / ____ / ____ لغاية ____ / ____ / ____
يحدد تلقائياً :

- ☐ لمدد مماثلة كل منها () ربع سنوياً () نصف سنوياً () سنوياً دون أن يرد طلب من المستفيد بخصوص المد وحتى _____
- ☐ شريطة أن يرد طلب من المستفيد بخصوص المد

الشروط

اتعهد/نتعهد بالالتزام بالشروط التالية:

أ- أن أعوض/ نعوض البنك عن جميع التبعات المباشرة وغير المباشرة التي تترتب على إصدار خطاب الضمان هذا وذلك دون الحاجة إلى إنذار رسمي أو إجراء قانوني. كما أتعهد/نتعهد بأن أدفع/ ندفع لكم عند أول طلب منكم جميع المبالغ بما في ذلك قيمة خطاب الضمان بالإضافة إلى العوائد وأية مدفوعات أو مصاريف بما في ذلك أي مصاريف أو رسوم قضائية أو أتعاب محاماة التي تكونون قد قمتم بدفعها أو التي - حسب تقديركم - ستطالبون بدفعها

authorize you to debit my/our account(s) held with your Bank, whether in Egyptian Pounds or any other foreign currency, with the total amount of these amounts.

2. It is expressly agreed that you will fulfill your obligations resulting from the issuance of the above guarantee especially as regards your unconditionally paying on first demand any amounts claimed thereunder without prior reference to me/us or obtaining our consent notwithstanding any objection whatsoever from me/us or from any other party.

3. As security for the liquidation of your guarantee, I/we pledge in your favour all my/our credit balances, commercial bills, stocks and movable and immovable assets and any other assets or rights whatsoever held in my/our name or may become due to me/us hereinafter. I/We further irrevocably authorize you to debit to or recover from all or any of my/our credit balances, other assets or rights whatsoever held in my/our name, without reference to me/us, all sums, due from me/us in consequence of the issuance of this Letter of Guarantee.

4. I/We also agree that I/we will remain entirely liable and responsible to you and that you will not release me/us from any obligation under this guarantee unless the relative original instrument is returned to you for cancellation.

5. I/We authorized you to withhold / debit - now or at any time - my/our account(s) held with your Bank, whether in Egyptian Pounds or any other foreign currency, with the appropriate margin / collateral plus your or your Branch/Subsidiary/Correspondent Bank's commissions and expenses incurred on this letter of guarantee and until its cancellation. I/We agree that you may increase the amount of the margin / collateral required by you from time to time at your sole discretion and without giving prior written notice to me / us.

6. I/We authorize you - whether the beneficiary(ies) demanded extension or not - to extend the validity of the Letter of Guarantee for any period and/or issue a new replacement Letter of Guarantee with the same amount and for the same period, time after time, and/or to pay all or any of the amount thereof. I/we hereby authorize you in advance to take any of these acts without referring to us or obtaining our consent and without any objection on our part to your action and without any liability on your side.

7. Any claim received from "Beneficiary" to extend the validity of the conditional advance payment guarantee is not permitted, until you receive and collect from "Beneficiary" a check in full amount of the guarantee and to be credited to our account with you.

In respect of Letter of Guarantee issued by your Branch/Subsidiary/Correspondent Bank I/we agree to the following additional conditions from 8 to 11:-

8. I/We hereby declare that all your instructions relative to the guarantee are sent on my/our behalf and are at my/our entire risk and responsibility and the Bank or its officials will not be responsible in respect of loss or damage due to communication delays/failures and/or where the instructions are mutilated/delivered in illegible status.

9. Your Counter-Guarantee should always have:

في أي وقت فيما يتعلق بخطاب الضمان هذا وأخولكم/نخولكم بخصم جميع هذه المبالغ من حسابي/حساباتنا لدى مصرفكم سواء بالجنبة المصري أو بأي نوع من العملات الأجنبية.

٢- من المتفق عليه صراحة أنكم ستقومون بالوفاء بالتزاماتكم المترتبة على إصداركم لهذا الضمان وخاصة فيما يتعلق بقيامكم بالدفع دون قيد أو شرط عند أول طلب أية مبالغ يتم المطالبة بها بموجب هذا الضمان وذلك دون الرجوع لي/لنا أو أخذ موافقتنا وبالرغم من أي اعتراض مهما كان من جانبي/جانبتنا أو من جانب أي جهة أخرى. ٣- تأميننا لخطاب الضمان الذي تصدرونه فإنني/فإننا أرهن/نرهن لصالحكم جميع أرصدي/أرصدتنا الدائنة والأوراق التجارية والأسهم والسندات والأصول المنقولة وغير المنقولة وأية موجودات أخرى أو حقوق أيا كان نوعها تكون موجودة باسمي/باسمنا أو تصبح مستحقة لي/لنا مستقبلا . وأخولكم / نخولكم تخويلا غير قابل للنقض بأن تخصصوا وتستردوا جميع المبالغ التي تترتب بزمي/بذمتنا بسبب إصدار هذا الضمان من هذه الأرصدة والموجودات والحقوق وذلك دون الرجوع لي/لنا

٤- كما أتعهد/نتعهد بأن أظل/نظل مسؤولا/مسؤولين مسؤولية كاملة تجاهكم وأوافق/نوافق على عدم إخلائكم طرفنا من أية التزامات بموجب هذا الضمان إلا بعد إعادة النسخة الأصلية لخطاب الضمان لكم إلغائها.

٥- أخولكم / نخولكم بأن تحجزوا/تخصصوا - حالا أو في أي وقت لاحق - من حسابي/حساباتنا لدى مصرفكم، سواء بالجنبة المصري أو بأي نوع من العملات الأجنبية، مبلغ التأمين / الضمان الإضافي بالإضافة إلى عمولاتكم والمصاريف التي تتكبدها وعمولات ومصاريف الشركة المصرفية التابعة لكم / مراسلكم فيما يتعلق بإصدار خطاب الضمان المطلوب وإلى أن يتم إلغاؤه. كما أوافق / نوافق على قيامكم بزيادة مبلغ التأمين / الضمان الإضافي المطلوب بواسطةكم من وقت لآخر وذلك حسب تقديركم المطلق دون حاجة إلى إخطاري / إخطارنا بذلك مسبقاً.

٦- إنني/إننا نجاز لكم ونخولكم - سواء طولبتكم من المستفيد / المستفيدين من عدمه - مد صلاحية خطاب الضمان المذكور لأي مدة و/أو إصدار خطاب ضمان جديد عوضاً عنه بنفس المبلغ ولنفس المدة، المرة بعد المرة و/أو بدفع كل أو جزء من قيمة خطاب الضمان المذكور، كما إنني أصرح / إننا نصرح لكم باتخاذ أياً من تلك الإجراءات - وفقاً لمطلق تقديركم - وبدون الرجوع إلينا أو أخذ موافقتنا ودون أية معارضة من جانبنا وذلك دون أدنى مسؤولية تجاهكم نتيجة لذلك

٧- نخولكم بعدم تجديد خطاب الضمان الدفعة المقدمة إذا كان معلقاً على شرط تحصيل الشيك في حساب العميل وورود مطالبة المستفيد بالتجديد دون ورود شيك الدفعة المقدمة للبنك و تحصيله.

بالنسبة لخطاب الضمان الذي يصدره فرعكم / الشركة المصرفية التابعة لكم / مراسلكم، أوافق / نوافق على الشروط الإضافية التالية من ٨ حتى ١١:

٨- أقر / نقر بأن جميع التعليمات المتعلقة بخطاب الضمان يتم إصدارها نيابة عني / عننا وعلى مسؤوليتي / مسؤوليتنا الكاملة ولايعتبر البنك و/أو موظفيه مسؤولين عن أية خسائر أو أضرار تحدث بسبب تأخير / انقطاع الاتصالات و/أو في حالة استلام التعليمات محرقة / غير واضحة

٩- يجب أن تكون صلاحية الضمان المقابل الصادر من جانبكم :

□ سارية لمدة (٣٠/١٥) يوماً بعد انتهاء صلاحية خطاب الضمان المطلوب إصداره.

☐ A validity of (15/30) days beyond the expiry of the Letter of Guarantee issued.

☐ Open validity, i.e. until you are released by your Branch/Subsidiary/Correspondent Bank. In such cases clause 10 C will not apply.

10. Under my/our full risk and responsibility you may confirm the following to your Branch/Subsidiary/Correspondent Bank:

a. You will pay to them upon their first written demand (whether by correspondence or SWIFT), notwithstanding any protest or objection made by any party; any amount up to the amount of the Guarantee specified above plus any interest which they certify has accrued and any cost, charges or expenses (including without limitation of legal fees) which they may incur now or at any future date, in connection with the Guarantee or the enforcement of their rights thereunder.

b. Any payment made thereunder shall be made free and clear of and without deduction for or on account of any present or future taxes, levies, imposts, duties, charges, fees, commissions, deductions or withholdings of any nature whatsoever and by whomsoever imposed.

c. Should they be served with a request from the Beneficiary to extend the validity of the Guarantee (whether such request contains an "extend or pay" demand or a "extend or hold for value" request) you undertake, upon receipt of their notice of such request, EITHER to provide them with your agreement to extend the validity of your Counter-Guarantee from its present (or extended) expiry date for a period not less than (15/30) days beyond the extended expiry date requested by the Beneficiary OR to pay them forthwith the sums available under your Counter-Guarantee. The proceeds of any such payment shall be held by them as security and applied to cover their liabilities and/or to meet any demand for payment that may be served on them.

d. Until all amounts due and payable to them by you in accordance with a timely demand made by them are paid in full, your obligations and liabilities will not be discharged, impaired or otherwise affected by any act, judgment, order or other event which, but for this provision, might otherwise operate to discharge or impair your obligations or liabilities.

e. One or more demand(s) may be made by them, provided that all demands are made within the validity of the Counter-Guarantee.

11. The guarantee should be delivered to:

M/s _____

Address _____

P. O. Box _____ Country _____

Telephone _____ Telefax _____

12- I/We confirm our approval on the following:

a) In case of issuance of local Letter of Guarantee or local Counter Letter of Guarantee, both shall be subject to the laws of the Arab Republic of Egypt and the jurisdiction shall be to the Cairo Economic Court.

b) In case of issuance of Counter Letter of Guarantee from you to any of your branches/correspondents outside the Arab Republic of Egypt, it shall be subject to the laws and jurisdiction of As for the Letter of Guarantee issued from any of your branches/correspondents, it shall

☐ غير محددة الأجل أي إلى أن يتم إخلاء طرفكم بواسطة فرعكم / الشركة المصرفية التابعة لكم/مراسلكم في هذه الحالة فإن أحكام الفقرة 10 ج لن تطبق.

10- أرجو / نرجو أن تؤكدوا لفرعكم / الشركة المصرفية التابعة لكم / مراسلكم وذلك على مسؤوليتي/مسؤوليتنا الكاملة الآتي:

أ- أنكم ستدفعون لهم عند أول طلب خطي منهم (سواء عن طريق رسالة خطية أو رسالة سويفت) وبغض النظر عن أية احتجاج أو اعتراض من أية جهة أية مبالغ لغاية مبلغ الضمان المحدد أعلاه بالإضافة إلى أية فوائد يقررون باستحقاقها وأية نفقات أو تكاليف أو مصروفات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المصاريف القانونية) التي يتكبدها حالياً أو في المستقبل فيما يتعلق بإصدار الضمان المطلوب أو فيما يتعلق بالمحافظة على حقوقهم بموجبها.

ب- إن جميع المبالغ التي يتم دفعها ستدفع خالية من وبدون أية إستقطاعات تتعلق أو تنشأ بسبب أية ضرائب أو رسوم أو نفقات أو مصاريف أو عمولات أو استقطاعات أو عوائد حالية أو مستقبلية مهما كانت طبيعتها أو الجهة التي قامت بفرضها .

ج- أن تتعهدوا إلى فرعكم / الشركة المصرفية التابعة لكم / مراسلكم انه في حالة طلب المستفيد مد فترة سريان خطاب الضمان (سواء كان الطلب يتضمن مطالبة بـ«التمديد أو الدفع» أو مطالبة بالتمديد أو حجز مبلغ الضمان) فإنكم ستقومون بمجرد استلامكم لإخطار منهم متضمناً مثل هذا الطلب إما بالموافقة على تمديد فترة صلاحية خطاب الضمان المقابل الصادر منكم من تاريخ انتهاء صلاحيته الحالية (أو كما تم تجديده قبل ذلك) ولغاية فترة لا تقل عن (خمسة عشر أو ثلاثون (٣٠/١٥) يوما تلي تاريخ الصلاحية الذي طلب المستفيد تمديد خطاب الضمان إليه أو أن تدفعوا لهم فوراً المبالغ المتاحة بموجب الضمان المقابل الصادر منكم، ويتم حجز هذه الدفعات لديهم كضمان وتستعمل لتغطية التزاماتهم و/أو لمقابلة أية مطالبة بالدفع يتم التقدم بها إليهم.

د- إن التزاماتكم ومسؤولياتكم لن تنقص أو تتأثر أو يتم إخلاء طرفكم منها بسبب أي قانون أو حكم أو أمر أو خلاف ذلك يكون من شأنه لولا هذه الفقرة أن ينقص أو يخلي طرفكم من هذه الالتزامات والمسؤوليات وذلك لحين قيامكم بدفع جميع المبالغ المستحقة والواجبة الدفع لهم وفقاً لمطالبة تقدم بواسطتهم وتصل خلال الفترة المحددة.

هـ- انهم يستطيعون تقديم مطالبة واحدة أو أكثر شريطة أن تصل جميع المطالبات خلال فترة صلاحية خطاب الضمان المقابل

11- يجب أن يسلم خطاب الضمان هذا إلى:

السادة _____

و عنوانهم _____

ص.ب. رقم _____ القطر _____

هاتف رقم _____ فاكسميلي رقم _____

12- أعزز/ نعزز لكم موافقتنا على ما يلي:

أ) في حالة إصدار خطاب ضمان محلي أو خطاب ضمان مقابل محلي فإن كلاهما سوف يكونا خاضعين لقوانين جمهورية مصر العربية ويكون الاختصاص القضائي لمحكمة القاهرة الاقتصادية.

ب) في حالة إصدار خطاب ضمان مقابل منكم لأحد فروعكم/مراسلكم خارج جمهورية مصر العربية، فسوف يكون خاضعاً لقوانين ومحاكم أما خطاب الضمان الصادر من فرعكم/

be subject to the laws and jurisdiction of

13- I/we hereby confirm in my/our capacity as an account holder and the applicant for issuing this letter of guarantee that I/we have done all required diligence to ensure that all parties and persons involved in this guarantee have no direct or indirect relationship with countries subject to International Sanctions. And in case of non-adherence to the above mentioned undertaking FABMISR has the right to reject issuance of the said guarantee, and i/we assume full civil and criminal responsibility for all physical and moral consequences and losses which may happen without any responsibility or on FABMISR.

14- I/We acknowledge that the bank policy to comply with any economic and/or financial sanctions and/or restrictive measures which are administered from time to time by the United States of America, the United Nations, the European Union, the United Kingdom, the United Arab Emirates, Arab Republic of Egypt or the respective governmental institutions or agencies of any of the foregoing, including, without limitation, the Office of Foreign Asset Control of the US Department of Treasury ("OFAC") that may be applicable to the you, your branches or any of your subsidiaries (collectively, the "Bank"). Below all such sanctions are referred to as the "Sanctions". I/We acknowledge that the Bank will not process or engage in any transaction which may result in a breach of Sanctions and that the Bank may take any steps that it may consider necessary to ensure compliance with Sanctions.

I/We acknowledge the Bank will not will be liable for any cost, expense, loss or damage whatsoever associated directly or indirectly with application of Sanctions to the Application, this agreement or the credit.

15 - The customer permits the bank to share any information related to the client or the transactions with FAB Group, subsidiaries, affiliates, correspondent banks and / or any other third parties for the purpose of processing the transaction or for audit or compliance requirements.

16- The text mentioned in Arabic language is exact translation to the English text and must refer to Arabic text in case of any discrepancies.

17- I/We hereby declare that our address shown below is the address for any correspondences unless any change to that address is notified to you by a registered letter with acknowledgment of receipt or by hand against your signature.

Applicant's Name _____
Address _____
A/C. No. _____
Telephone _____

Authorized signature

مراسلكم لصالح المستفيد سوف يكون خاضعاً لقوانين ومحاكم _____
علماً بأنه فيما يخص جميع ما سبق فإن
علاقة البنك بي / بنا ستكون خاضعة لقوانين جمهورية مصر
العربية ويكون الاختصاص القضائي لمحكمة القاهرة الاقتصادية.
١٣- أقر أنا/نحن وطالب/طالبي إصدار خطاب الضمان أنني/اننا قد
تأكدت/تأكدنا من أن جميع الأطراف والأشخاص المعنيين بالعملية
موضوع الضمان ليس لهم علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
بالدول الخاضعة للعقوبات الدولية في شأن حظر التعامل وفي
حالة عدم الالتزام بالقرار اعلاه يحق لبنك أبوظبي الأول مصر رفض
إصدار خطاب الضمان المطلوب، كما أنني/اننا أقر/نقر بتحملتي/
بتحملنا كامل المسؤولية المدنية و الجنائية لكافة التبعات
والخسائر المادية والمعنوية و ذلك دون اية مسؤولية على بنك
أبوظبي الأول مصر.

١٤- أقر/نقر بأن سياسة البنك هي الامتنثال لأي عقوبات اقتصادية و/
أو مالية و/أو تدابير تقييدية يتم تطبيقها من وقت لآخر من قبل
الولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة
المتحدة أو الإمارات العربية المتحدة أو جمهورية مصر العربية أو
المؤسسات أو الوكالات الحكومية المعنية في أي مما سبق، بما في
ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
التابع لوزارة الخزانة الأمريكية («OFAC») التي قد تكون قابلة للتطبيق
على البنك أو فروعه أو أي من الشركات التابعة للبنك (يشار إليهم
مجتمعين باسم «البنك») (ويشار إلى جميع هذه العقوبات باسم
«العقوبات»). كما أقر / نقر بأن البنك لن ينفذ أو يشارك في أي
معاملة قد ينتج عنها حالة خرق للعقوبات وأن البنك قد يتخذ أي
خطوات قد يراها ضرورية لضمان الامتنثال لتلك العقوبات، وأن البنك
لن يكون مسؤولاً عن أي تكلفة أو مصاريف أو خسارة أو ضرر من
أي نوع مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء تطبيق تلك
العقوبات.

١٥- يصرح العميل للبنك بمشاركة المعلومات والبيانات الخاصة
به وبالعملية مع مجموعة بنك أبوظبي الأول، البنوك المراسلة أو
أي أطراف أخرى وذلك بغرض تنفيذ العملية، المراجعة أو الامتنثال
للقوانين المختلفة.

وهذا اقرار مني/منا بذلك،

١٦- النص المدون باللغة العربية هو ترجمة طبق الاصل للمدون
باللغة الانجليزية و يرجع للنص العربي في حالة وجود أي خلاف.
١٧- أصرح/نصرح بأن عنواننا المثبت أدناه هو عنوان أية مراسلات
ويبقى قائماً ما لم يتم إبلاغكم بأي تغيير على ذلك العنوان
بموجب خطاب بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول أو باليد مقابل
توقيع بالاستلام منكم.

اسم العميل _____
العنوان _____
رقم الحساب _____
الهاتف _____

توقيع العميل المعتمد لدى البنك